

Nr. 98 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 9. Juni 1936

R 1501/5628b, S. 911–917, 855–859¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Führererlasses über die Einsetzung eines Chefs der deutschen Polizei und eines Ausführungserlasses]

Geheim. Sofort!

Ich habe heute nachmittag von Herrn Heydrich die in Aussicht gestellten Vorschläge des Reichsführers Himmler für einen Erlass des Führers und für einen Ausführungserlass des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern bekommen. Je einen Abdruck füge ich in der Anlage bei. Ich hatte mit Herrn Heydrich vereinbart, daß ich ihm meine Auffassung über die Entwürfe im Laufe des morgigen Tages übermitteln würde, damit dann die von uns beiden – Heydrich und mir – vorläufig gebilligte Fassung – und zwar zunächst des Führererlasses – Ihnen und dem Reichsführer vorgelegt werden könnte. Der Reichsführer wollte alsdann in mündlicher Aussprache mit Ihnen die endgültige Fassung klären, worauf Sie beide dem Führer gemeinsam Vortrag halten sollten.

Ich habe zu den Entwürfen von mir aus folgendes zu bemerken: Ich schicke dabei voraus, daß mir Heydrich erklärt hat, der Führer wünsche für Herrn Himmler die Dienstbezeichnung „Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei“, er wünsche weiter, daß Herr Himmler in seiner neuen Eigenschaft den Oberbefehlshabern des Heeres und der Marine gleichgestellt werde und demgemäß Ministerrang erhalte und an Kabinettsitzungen teilnehmen könne². Legt man dies als Tatsache zu Grunde, so würde ich folgende Fassungsänderungen für zweckmäßig halten:

I. Führer-Erlass.

1. „Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein Chef der deutschen Polizei³ eingesetzt, dem die Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Geschäftsbereich des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern übertragen wird.“

2. „Zum Chef der deutschen Polizei wird der Stellvertretende Chef der Geheimen Staatspolizei⁴ Reichsführer SS Heinrich Himmler ernannt.

Er ist dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern unmittelbar unterstellt.

Er führt die Dienstbezeichnung: Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei.“ („Der Reichsführer SS“ ist allerdings bisher keine amtliche Dienstbezeichnung, sondern eine Parteibezeichnung.)

¹ Als Durchschlag in; R 1501/5535, S. 319–325. Erlaßentwürfe Heydrichs mit Korrekturen Pfundtners: R 1501/5628b, S. 925–929. Zu den der Einsetzung Himmlers als RFSSChDP vorausgehenden Verhandlungen und Vorgängen s. allgemein: NEUFELDT S. 11–20, zu dieser Vorlage 13 f.; BROZAT, Staat Hitlers, S. 342–344; WILHELM, Polizei, S. 74–76; NELIBA, Frick, S. 258–260.

² Hierzu s. FV 254*.

³ Zusatz von der Hand Fricks: „im Reichsministerium des Innern“.

⁴ Einfügung Fricks: „Preußens“.

Gegen Ziffer 3 würde ich kein Bedenken tragen, obwohl sie von dem Erlaß für die Oberbefehlshaber in der Form abweicht und etwas weiter geht⁵.

Ziffer 4 ist meines Erachtens ohne Bedenken.

II. Ausführungserlaß des Reichsministers des Innern.

Ziffer 1 im wesentlichen ohne Bedenken. Ich war mit Herrn Heydrich einig, daß die Gesetzgebung auch auf diesen Gebieten bei meinen Abteilungen verbleibt und daß nur die Einzelfälle, die größtenteils in das polizeiliche Gebiet schlagen, bei Herrn Himmler behandelt werden⁶. Fraglich sind noch einzelne Punkte wie:

Allgemeines Ausländer-Polizeigesetz,
Ausländer-Meldewesen,
Ausländer-Statistik.

Ich lasse diese Punkte noch prüfen; alle andern sind unbedenklich.

Zu Ziffer 2 halte ich folgende Fassung für richtig:

„Der Chef der deutschen Polizei regelt die Organisation der deutschen Polizei und die Geschäftsverteilung seines Geschäftsbereichs“⁷.

(Durch Fortlassung der Worte „in eigener Zuständigkeit“ wird klargestellt, daß er diese Angelegenheiten als von Ihnen übertragene regelt.)

Ziffer 3 m. E. unbedenklich⁸.

Ich bitte um tunlichst umgehende vorläufige Stellungnahme. Ich möchte dann den Gegenentwurf zunächst von mir aus morgen Herrn Heydrich übermitteln. Vielleicht kommen wir dann schon zu einem gemeinsamen Vorschlag an Sie und Herrn Himmler, so daß Sie beide dann immer noch freie Hand zu etwaigen Änderungen haben.

Im übrigen würde ich es für zweckmäßig halten, wenn Sie, Herr Minister, auch Herrn Ministerpräsidenten Göring kurz über die Angelegenheit mündlich informieren würden. Ich nehme an, daß Herr Himmler das schon getan hat, doch wird es sich empfehlen, daß der Ministerpräsident, der an der Polizei besonderes Interesse nimmt, auch von Ihnen in Kenntnis gesetzt wird⁹.

Die Anlage erbitte ich zurück¹⁰.

Pf[undtner] 9/6

[Anlage: Entwürfe Heydrich]

Erlaß des Führers und Reichskanzlers betreffend die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei

1. Um die polizeilichen Aufgaben im Reich in einer Hand zusammenzufassen, wird ein Chef der Deutschen Polizei eingesetzt, dem zugleich die Leitung der Bearbeitung aller Polizeiangelenheiten im Geschäftsbereich des Reichs- und Preussischen Ministers des Innern übertragen wird.
2. Zum Chef der Deutschen Polizei wird der Reichsführer SS Heinrich Himmler ernannt.

⁵ Marg. von der Hand Fricks: „Ziff. 3 hat der Führer am 9/6 abgelehnt u. nur gesagt, H[immler] solle wie ein Staatssekretär zu den Kabinettsitzungen zugezogen w[erden] können.“ – Hitlers VO zur Regelung der Stellung der Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegsmarine vom 20. 4. 1936 lautete: „1. Der Oberbefehlshaber des Heeres, General der Artillerie Freiherr von Fritsch, und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Admiral Dr. h. c. Raeder, werden im Rang den Reichsministern gleichgestellt und können zu Sitzungen des Reichskabinetts durch mich oder auf Vorschlag des Reichskriegsministers hinzugezogen werden. Sie führen ihre bisherige Amtsbezeichnung. – 2. Die militärische Unterstellung der Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile unter den Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht bleibt unverändert.“ Heeres-Verordnungsblatt Nr. 461/36; R43 II/138b, Bl. 4.

⁶ Marg. Fricks: „r[ichtig]!“

⁷ Marg. Fricks: „r[ichtig]!“

⁸ Bemerkung Fricks: „nein! ist überflüssig u. mißverständlich!“

⁹ Bemerkung Fricks: „sobald ich mit H[immler] einig bin!“

¹⁰ Frick leitete die Vorlage am 11. 6. 1936 mit dem Vm.: „Gemäß telef. Rücksprache“ an Pfundtner zurück. Fortgang s. Dok. Nr. 101.

Er ist dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern persönlich unterstellt.

Er führt die Dienstbezeichnung: Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei.

3. Der Chef der Deutschen Polizei ist im Rang den Reichsministern gleichgestellt und nimmt an den Sitzungen des Reichskabinetts teil.

4. Mit der Durchführung dieses Erlasses wird der Reichs- und preußische Minister des Innern beauftragt.

Berlin, den 15. Juni 1936¹¹.

Der Führer und Reichskanzler Der Reichs- und Preußische Minister des Innern

Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern betr. den Geschäftsbereich des Chefs der Deutschen Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern.

1. Im Geschäftsbereich des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern erfolgt die Bearbeitung folgender Sachgebiete unter der Leitung des Chefs der Deutschen Polizei:

a) *Aus der Zentralabteilung:*

Reichsverteidigungs- und Wehrmachtsangelegenheiten, soweit sie die Abwehr betreffen,

b) *aus der Abteilung I:*

Fremdenwesen

(Allgemeines Ausländerpolizeigesetz,

Sondersachen,

Refraktäre,

Deserteure),

Ausländermeldewesen,

Ausländerstatistik,

Grenzzwischenfälle im Osten,

Grenzzwischenfälle (mit Ausnahme des Westens und Ostens),

c) *alle in der bisherigen Abteilung III bearbeiteten Sachgebiete,*

d) *aus der Abteilung VI:*

Grenzzwischenfälle im Westen,

Fremdenlegion,

Deutsche evangelische Kirche,

Katholische Kirche,

Freikirchen.

2. Die Organisation der Deutschen Polizei und die Geschäftsverteilung seines Geschäftsbereichs regelt der Chef der Deutschen Polizei in eigener Zuständigkeit.

3. Der Chef der Deutschen Polizei vertritt in dem unter 1) bezeichneten Geschäftsbereich den Reichs- und Preußischen Minister des Innern¹².

Berlin, den 15. Juni 1936

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern

¹¹ In den beiden Anlagen fiktiv eingesetztes Datum.

¹² Marg. Fricks: „Nein! Wichtige Dinge werden immer vom Minister selbst entschieden w[erden] müssen!“

Zitierhinweis

Nr. 98 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 9. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d098>